STATUTS
du
Syndicat des Polices Municipales Genevoises (SPMG)

SYNDICAT

Art. 1 Il est constitué entre les agents des polices municipales de la République et Canton de Genève un syndicat qui prend le nom de : SYNDICAT DES POLICES MUNICIPALES GENEVOISES, (ci-après : le syndicat), au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse.

Le syndicat (SPMG) est une section de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police (FSFP).

Son siège est à Genève.

BUTS

Art. 2 Le syndicat a pour buts :

2.1 De défendre et d'améliorer les conditions d'existence et de travail de ses membres.

2.2 De sauvegarder leurs intérêts généraux.

2.3 De travailler énergiquement à faire aboutir leurs revendications.

2.4 D'entretenir une franche et cordiale camaraderie entre ses membres.

Art. 3 Le syndicat peut également étendre son activité dans un but de solidarité ou d'intérêt, ou se rattacher à d'autres fédérations et syndicats poursuivant un but analogue.

Art. 4 Le syndicat a pour buts la défense et la promotion des intérêts moraux, professionnels et syndicaux des membres. Pour ce faire il est politiquement indépendant, neutre en matière confessionnelle, reconnaît les droits fondamentaux garantis par la Constitution Fédérale et rejette toute activité antidémocratique. Toute discussion politique ou religieuse est donc proscrite dans les assemblées.

ORGANISATION

Art. 5 Peuvent faire partie du syndicat :

5.1 Les membres du personnel de terrain des corps des polices municipales des communes genevoises qui le désirent.

5.2 Les membres de l'état-major du corps des agents de police municipale de la commune de Genève et les chefs des postes des différents corps des polices municipales des autres communes genevoises. Cependant, ils auront uniquement la possibilité de voter par bulletin et ils devront quitter la salle avant chaque vote à main levée.

5.3 Les retraité(e)s, sauf indication contraire adressée par écrit au comité.

5.4 Les membres du personnel en civil qui est employé par les corps des polices municipales des communes genevoises qui le désirent. Ces personnes doivent : avoir comme chef le

commandant du corps de police concerné, et traiter des affaires de police du corps concerné.

COMITE

Art. 6 Le syndicat est administré par un comité composé d'au minimum cinq membres et de onze membres au maximum. Le comité se réparti librement les rôles suivants :

6.1 Une présidence

6.2 Une vice-présidence

6.3 Une trésorerie

6.4 Un secrétariat

6.5 Des membres adjoints

Art. 7 Le comité est en principe représenté pour moitié par des agents de la commune de la Ville de Genève et pour moitié par des agents des autres communes genevoises. Les postes de co-présidents et des deux vice-présidents ne peuvent, en principe, pas être tenus simultanément par des personnes de la commune de la Ville de Genève, respectivement des autres communes genevoises.

7.1 A partir du grade de Sergent-Major, jusqu'au grade de Major, les membres ne pourront pas intégrer le comité.

Art. 8 Au cas où un membre du comité démissionne avant la fin de son mandat, il est remplacé par le membre le mieux élu lors de la dernière assemblée générale ou extraordinaire.

Art. 9 Les membres du SPMG sont rémunérés pour leur présence physique ou par vidéo-conférence aux séances de comité du SPMG, physiquement présents lors des assemblées générales de l'union syndicale des polices romandes (USPRO) et physiquement présent lors de chaque entretien avec des responsables politiques, des avocats ou toutes autres séances de travail liant le SPMG et son comité. Le montant est de 50.- par assemblée générale ou extraordinaire du SPMG ou de l'USPRO et des assemblées des délégués de la FSFP. Le montant est de 20.- par séance de comité du SPMG et entretien avec des responsables politiques, des avocats ou toutes autres séances de travail liant le SPMG. Ces montants valent par séance et par membre.

ELECTION

Art. 9 Le comité est élu à la majorité relative, voté à main levée ou sur demande en assemblée, par un vote lors de l'assemblée générale annuelle à bulletins secrets. Le comité est élu pour une durée de 24 mois à 28 mois et entre immédiatement en fonction. Les membres du comité devront remettre leur mandat au plus tard dans leur 2ème année et au maximum 28 mois après leur élection, afin qu'ils puissent avoir le temps d'organiser la nouvelle assemblée générale annuelle.

Art. 9a les agents qui souhaitent être élus au comité se doivent d'envoyer leur candidature par courrier postal ou par courriel 10 jours au minimum avant l'assemblée générale annuelle. Toutes autres éventuelles candidatures reçues hors délai, ne seront pas acceptées.

Art. 10 Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 11 Un membre absent ne peut être élu qu'avec son assentiment écrit.

ADMINISTRATION

Art. 12 La présidence veille à la bonne marche du syndicat, reçoit les avis et réclamations, les soumet au comité qui les discute. S'il y a lieu, porte ces sujets en assemblée générale. Elle doit s'assurer du respect des statuts et de l'exécution des décisions prises. Elle établit un rapport annuel d'activités qui est soumis à l'assemblée générale.

12.1 La vice-présidence assume les susdites fonctions en l'absence du président.

Art. 13 La trésorerie est chargée de percevoir toutes les recettes et de payer toutes les dépenses admises par le comité. La comptabilité doit être tenue à jour et les comptes doivent être arrêtés au 31 décembre de chaque année. Les comptes, accompagnés d'un rapport de gestion, sont tenus à la disposition du comité et des vérificateurs des comptes, puis soumis à l'assemblée générale. La trésorerie est responsable de toutes les valeurs qui lui sont confiées.

13.1 La vice-trésorerie assume les susdites fonctions en l'absence du trésorier.

Art. 14 Le secrétariat est chargé des procès-verbaux, qui devront être constamment à jour, ainsi que de la correspondance. Sur ordre du président, il convoquera les assemblées.

14.1 Le vice-secrétariat assume les susdites fonctions en l'absence du secrétaire.

Art. 15 Les membres adjoints participent au fonctionnement du syndicat et sont préposés à des groupes de travail ponctuels.

Art. 16 Chaque membre du comité a le droit de vote sur les décisions prises. En cas d'égalité lors d'un vote, la présidence tranche.

COMMISSION DE GESTION

Art. 17 La commission de gestion doit inspecter la gestion financière de la caisse.

17.1 Elle est composée de deux vérificateurs des comptes et d'un suppléant.

17.2 Ils sont nommés chaque année lors de l'assemblée générale ordinaire. Ils ne peuvent pas fonctionner plus de deux ans consécutivement. Le suppléant occupe d'office la fonction pour l'exercice suivant.

ASSEMBLEES

Art. 18 Une assemblée générale ordinaire est prévue chaque année.

18.1 L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le comité, en principe dans le premier trimestre de l'année.

18.2 En cas d'urgence, le comité peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.

18.3 Si un cinquième des membres au moins demande, par écrit, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire le comité doit s'y soumettre dans un délai d'un mois au plus.

18.4 Aucun quorum n'est fixé, ainsi les membres présents suffisent à valider une assemblée.

18.5 Dans la liste des pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts, l'assemblée générale oblige par ses décisions tous les membres, y compris les absents.

18.6 Les membres retraités et ne portant pas l'uniforme ne sont pas astreints aux assemblées et n'ont pas le droit de vote.

18.7 Les membres sont convoqués aux assemblées générales au minimum deux semaines à l'avance et par écrit, sauf cas de force majeure.

18.8 Dans chaque assemblée générale ordinaire, tout membre peut interpeller le comité. La parole sera accordée aux membres dans l'ordre des demandes.

18.9 L'assemblée générale est ouverte au plus tard quinze minutes après l'heure fixée sur la convocation.

Art. 19 Lors d'une assemblée générale les décisions sont prises, à l'exception de l'élection du président et de la modification des présents statuts, à la majorité relative.

19.1 Si un membre demande le bulletin secret, sa proposition est soumise au vote de l'assemblée.

19.2 Dans des cas bien précis, soit obligation professionnelle, maladie, accident, congés annuels et service militaire, les membres désirant participer au vote doivent en informer le comité par écrit qui leur fera parvenir les bulletins de vote.

19.3 Dans le cas de votations sur des objets de peu d'importance, le comité peut faire voter lesdits objets par correspondance, ceci avec des bulletins de vote officiels distribués par le comité ou par les moyens informatiques disponibles tels que « DOODLE ».

FINANCES

Art. 20 L'avoir du syndicat est formé :

20.1 D'une cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale ordinaire à la fin de chaque exercice, réglable au plus tard le 28 février de chaque année.

20.2 Des ressources éventuelles que le syndicat pourrait se procurer (finance d'entrée, dons, festivités... etc.).

Art. 21 A son entrée dans le syndicat, le nouveau membre doit régler les frais fixés par la FSFP et avancés par la section.

Art. 22 Le membre ayant 75 ans révolus est exonéré des cotisations annuelles.

Art. 23 Le trésorier s'occupe des rappels de cotisation (1er rappel sans frais ; 2ème rappel avec frais administratifs (CHF. 20.-) ; 3ème rappel mise en demeure avec frais administratifs (CHF 30.-) ; 4ème mise aux poursuites.).

ADMISSIONS

Art. 24 Tout(e) candidat(e) qui désire faire partie du syndicat doit remplir et signer un bulletin d'adhésion par lequel il ou elle reconnaît les présents statuts et ses divers règlements. Sa demande d'admission sera évaluée et validée par le comité.

24.1 Il en va de même pour les collègues cotisants déjà à la FSFP (transfert).

24.2 Tout membre du syndicat fait automatiquement partie de la FSFP dès qu'il a réuni les conditions des présents statuts. Il est également soumis aux statuts et règlements de la FSFP.

24.3 Les candidats règlent avant leur admission définitive, le montant de rachat éventuellement dû à la Caisse au Décès et de Secours de la FSFP.

24.4 Les collègues demandant une réadmission, avant la fin d'une période de deux ans après leur démission, doivent s'acquitter d'un montant de forfaitaire de 200.- frs. Ceux demandant une réadmission plus de deux ans après leur démission, doivent s'acquitter d'un montant forfaitaire de 50.- frs. Le comité peut refuser par écrit une réadmission pour juste(s) motif(s). Le collègue peut être entendu, si ce dernier le demande par écrit,

par le comité au complet ou une délégation de celui-ci. La décision définitive lui sera donnée par écrit dans un délai raisonnable.

DEMISSIONS

Art. 25 Tout(e) membre démissionnaire doit envoyer sa demande par écrit au comité, au minimum six mois à l'avance et pour la fin d'un semestre.

25.1 Tout membre qui n'exerce plus la fonction d'agent(e) de police municipale, ou qui ne travaille plus pour le service de police municipale dans lequel il exerçait auparavant, idem pour les civils, doit annoncer sa démission par courrier postal ou courriel au comité. Le délai de démission indiqué à l'article 25 s'applique.

Art. 26 Demeurent réservées les obligations du membre démissionnaire vis-à-vis du syndicat.

Art. 27 En aucun cas, un membre démissionnaire n'a droit au remboursement de la somme versée.

27.1 La même disposition s'appliquera à la famille d'un membre décédé.

27.2 Les dispositions des statuts et des règlements de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police sont toutefois réservées.

RADIATIONS

Art. 28 Sera radié du syndicat tout membre qui :

28.1 Du fait de sa conduite, son comportement ou pour toutes autres actions qui portent préjudice(s) au SPMG et/ou à son comité.

28.2 Ne s'est pas acquitté de ses cotisations après trois rappels.

Art. 29 Le membre radié a un droit de recours dans les trente jours, par courrier postal ou par courriel ou en séance en présentiel auprès du comité. Pour une réunion en présentiel, après entente u lieu, de la date et de l'heure acceptés et définis par le recourant et au minimum comprenant le bureau du comité (Présidence et vice-présidence). À la suite de cela, le cas sera exposé, si nécessaire et selon décision de la majorité du comité, à l'assemblée générale annuelle suivante qui statuera par un vote et à la majorité relative. Dans l'attente de la décision finale de l'AG suivante, le membre sera suspendu en tant que membre du SPMG. Il n'aura pas droit de vote si une assemblée générale extraordinaire a lieu entretemps. Il n'est pas délivré de payer sa cotisation annuelle au SPMG et à la FSFP.

Art 29a Le comité peut radier avec effet immédiat un membre qui aura entrepris des actions envers le comité ou ira à l'encontre des décisions prises lors des assemblées générales annuelles ou d'une assemblée générale extraordinaire. Si ce membre a commis une faute pénale, il pourra être poursuivi par le comité du SPMG et ne pourra bénéficier de la protection juridique de la FSFP et toutes autres aides de la part du SPMG.

Art. 30 En aucun cas, un membre radié n'a droit au remboursement de la somme versée.

30.1 Les dispositions des statuts et des règlements de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police sont toutefois réservées.

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 31 Le syndicat est valablement représenté et engagé vis-à-vis des tiers sur la simple signature du président ou du vice-président, accompagnée de celle d'au moins un second membre du comité.

Art. 32 Les membres sont exonérés de toute responsabilité personnelle à l'égard des engagements du syndicat, lesquels sont uniquement garantis par les biens propres de celui-ci.

Art. 33 Les membres s'engagent à n'intenter aucune action juridique ou disciplinaire contre le syndicat ou l'un de ses membres dans le cadre de celui-ci.

Art. 34 Toute revendication est formulée par une délégation du comité, conduite par le président ou le vice-président.

Art. 35 Toute demande de protection juridique ou d'intervention du syndicat émise par un membre doit être effectuée par écrit.

DISSOLUTION

Art. 36 La dissolution du syndicat ne peut être décidée qu'à la majorité absolue des membres.

36.1 Cette décision fera l'objet d'un vote écrit auprès de tous les membres.

Art. 37 La dissolution n'est effective qu'au terme de deux ans à partir de l'assemblée générale qui en aura pris connaissance après le vote général écrit.

37.1 Durant cette période, les avoirs sont gérés par une commission de trois membres désignés par l'assemblée.

37.2 À l'expiration de ce délai, les fonds sont versés au bénéfice de la caisse au décès et de secours de la FSFP.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 38 En cas de litige ou de cas non prévus par les présents statuts, c'est le comité qui tranche. Sa décision est toutefois soumise à l'assemblée générale ordinaire.

Art. 39 Les statuts peuvent en tout temps être révisés en assemblée générale. Cet objet est porté à l'ordre du jour et la décision de modification n'est prise qu'à la majorité absolue des membres présents.

Art. 40 Les statuts du syndicat entrent en vigueur au 1er octobre 2021 à la fusion entre l'UPMG et le SPMG. Ils ont été révisés et adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2022. Ils ont été révisés à deux reprises en 2024 et les modifications et révisions ont été adoptés par deux votes électroniques à la majorité relative.

Pour le comité du SPMG :
Date : 25.12.2024

Président du SPMG
Damien Ménétrey

Secrétaire du SPMG
Thierry Langel

Validé par le bureau exécutif de la Fédération Suisse des Fonctionnaires de Police.
Date :

Président de la FSFP
Emmanuel Fivaz

Secrétaire général de la FSFP
Max Hofmann